CONTRATO OCS Nº 065/2021
CONTRATO SAP Nº 4400004593

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E SOFTON SISTEMAS INTELIGENTES LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília – DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n° 100, CEP 20031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social; e **SOFTON SISTEMAS INTELIGENTES LTDA.**, com sede na Alameda dos Jurupis, nº 1.005, Conjs. 51 a 54 e 61, Bairro Indianópolis, São Paulo (SP), CEP 04.088-003, inscrita(o) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 38.885.778/0001-06, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, em conformidade com o procedimento de Pregão Eletrônico nº 02/2021, autorizado em 07/01/2021, por intermédio IP AIC//DCOMP nº 06/2020, de 23/12/2020, conforme previsão orçamentária sob rubricas n° 3101700020, 3101700040 e 3101700021, centro de custo nº BN00004000 – CC TI1, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento de Formalização, Execução e Fiscalização dos Contratos Administrativos do Sistema BNDES, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a prestação dos serviços subscrição de Solução de *software* para suporte ao processo de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLDFT) do Sistema BNDES, em conjunto com os serviços de implantação, de treinamento, de suporte técnico e atualização e de manutenção evolutiva, conforme especificações constantes do Termo de Referência e da Proposta apresentada pela **CONTRATADA**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

O presente Contrato terá duração de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante aditivo contratual, por períodos sucessivos, até o limite total de 60 (sessenta) meses.

Parágrafo Primeiro

Até 90 (noventa) dias antes do término de cada período de vigência contratual, cabe ao **CONTRATADO** comunicar ao Gestor do Contrato, por escrito, o seu propósito de não prorrogar a vigência por um novo período, sob pena de se presumir a sua anuência em celebrar o aditivo de prorrogação.

Parágrafo Segundo

Caso o **CONTRATADO** se recuse a celebrar aditivo contratual de prorrogação, tendo antes manifestado sua intenção de prorrogar o Contrato ou deixado de manifestar seu propósito de não prorrogar, nos termos do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, ficará sujeito às penalidades previstas na Cláusula de Penalidades deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do serviço respeitará as especificações constantes da Proposta apresentada pela **CONTRATADA** e do Termo de Referência, respectivamente, Anexos II e I deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – NÍVEIS DE SERVIÇO

O serviço contratado deverá ser executado de acordo com os padrões de qualidade, disponibilidade e desempenho estipulados pelo **BNDES**, segundo as metas de nível de serviço descritas no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Único

O descumprimento dos níveis de serviço acarretará a aplicação de índice de redução do preço previsto no Termo de Referência, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato, quando cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO

O **BNDES** efetuará o recebimento do objeto, através da Comissão de Recebimento, com o apoio do Fiscal do Contrato, mencionado na Cláusula de Obrigações do **BNDES** deste Contrato, observado o disposto no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO

O **BNDES** pagará à **CONTRATADA**, pela execução do objeto contratado, o valor de até R$ 633.796,00 (seiscentos e trinta e três mil, setecentos e noventa e seis reais), conforme Proposta apresentada (Anexo II deste Contrato), observado o disposto na Cláusula de Pagamento deste Instrumento, e a seguinte composição:

Planilha de Preços			
Descrição	**A) Quantidade**	**B) Preço unitário**	**C) Preço total**
Serviço de Implantação (unidade)	**A1 = 1**	B1 R$ 100.000,00	C1 = R$ 100.000,00
Serviço de Treinamento (unidade)	**A2 = 4**	B2 R$ 7.650,00	C2 = R$ 30.600,00
Custo total dos Serviços Eventuais			C3 = R$ 130.600,00
Subscrição de licenças de uso, incluindo Serviço de Suporte Técnico e atualização Mensal (meses)	**A4 = 36**	B4 R$ 12.311,00	C4 = R$ 443.196,00
Serviço de Manutenção Evolutiva (horas)	**A5 = 480**	B5 R$ 125,00	C5 = R$ 60.000,00
Custo total da Solução			C6 = C3 + C4 + C5 R$ 633.796,00

Parágrafo Primeiro

No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo

Na hipótese de o objeto ser, a critério do **BNDES**, parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro
Caso o **BNDES** não demande o total do objeto previsto neste Contrato, não será devida indenização à **CONTRATADA**.

Parágrafo Quarto
A **CONTRATADA** deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua Proposta, devendo complementá-los, caso os quantitativos previstos inicialmente em sua Proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO
O **BNDES** efetuará o pagamento referente ao objeto deste Contrato, na forma do item 9 do Termo de Referência (Anexo I), por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (como nota fiscal, fatura, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas pela **CONTRATADA**, observado o disposto no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Primeiro
O documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado ao **BNDES** no mês de sua emissão e até o dia 25 (vinte e cinco) do mesmo – ou data anterior que viabilize o tempestivo recolhimento de ISS, se a legislação tributária municipal incidente assim exigir – possibilitando o cumprimento, pelo **BNDES**, das obrigações fiscais principais e acessórias decorrentes deste Contrato. Havendo impedimento legal para o cumprimento desse prazo, o documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado até o primeiro dia útil do mês seguinte, mediante prévia autorização do **BNDES**.

Parágrafo Segundo
O primeiro documento fiscal ou equivalente legal terá como objeto de cobrança o período compreendido entre o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês, e os documentos fiscais ou equivalentes legais subsequentes terão como referência o período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada mês. O último documento fiscal ou equivalente legal, por seu turno, referir-se-á ao período compreendido entre o primeiro dia do último mês da prestação dos serviços e o último dia de serviço prestado. Em todos os casos, o documento fiscal ou equivalente legal só poderá ser emitido e apresentado ao **BNDES** após a efetiva prestação do serviço, respeitado o disposto no Parágrafo anterior.

Parágrafo Terceiro

Para toda efetivação de pagamento, a **CONTRATADA** deverá encaminhar o documento fiscal ou equivalente em meio digital para caixa postal eletrônica ou protocolar em sistema eletrônico próprio do **BNDES,** considerando as orientações do Contratante vigentes na ocasião do pagamento. No caso de emissão de documento fiscal exclusivamente em meio físico o mesmo deverá ser encaminhado ao protocolo do **BNDES** para devido registro de recebimento.

Parágrafo Quarto

O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter, minimamente, as seguintes informações:

I. número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;
II. número SAP do Contrato;
III. descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;
IV. período de referência da execução do objeto;
V. nome e número do CNPJ da **CONTRATADA**, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na fase de habilitação, bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;
VI. nome, telefone e e-mail do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;
VII. nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente da **CONTRATADA**, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;
VIII. tomador do serviço: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**;
IX. CNPJ do tomador do serviço: 33.657.248/0001-89;
X. local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso; e
XI. código do serviço, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento - DIF

Parágrafo Quinto

Ao documento fiscal ou equivalente legal, deverão ser anexados:

I. certidões de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação;
II. comprovante de que a **CONTRATADA** é optante do Simples Nacional, se for o caso;
III. em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade; e

IV. demais documentos solicitados pelo Gestor do Contrato, necessários ao pagamento do objeto contratado.

Parágrafo Sexto
Caso sejam verificadas divergências, o **BNDES** devolverá o documento fiscal ou equivalente legal à **CONTRATADA** ou solicitará a emissão de carta de correção, quando cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pelo **BNDES**.

Parágrafo Sétimo
Os pagamentos a serem efetuados em favor da **CONTRATADA** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pela **CONTRATADA**.

Parágrafo Oitavo
Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o **BNDES** poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pela **CONTRATADA**.

Parágrafo Nono
Caso o **BNDES** não efetue o pagamento na forma prevista nesta Cláusula, em decorrência de fato não atribuível à **CONTRATADA**, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro rata tempore*, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

Parágrafo Décimo
O documento fiscal ou equivalente legal emitido pelo **CONTRATADO** deverá estar em conformidade com a legislação do Município onde o **CONTRATADO** cuja regularidade fiscal foi avaliada na etapa de habilitação esteja estabelecido, e com as normas regulamentares aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, especialmente no que tange à retenção de tributos federais, sob pena de devolução do documento e interrupção do prazo para pagamento.

Parágrafo Décimo Primeiro
Caso o **CONTRATADO** emita documento fiscal ou equivalente legal autorizado por Município diferente daquele onde se localiza o estabelecimento do **BNDES** tomador do

serviço e destinatário da cobrança, deverá providenciar o cadastro junto à Secretaria Municipal de Fazenda ou órgão equivalente do Município do estabelecimento tomador, salvo quando se aplicar uma das exceções constantes dos incisos do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 116/03. A inexistência desse cadastro ou o cadastro em item diverso do faturado não constitui impeditivo ao processo de pagamento, mas um ônus a ser suportado pelo **CONTRATADO**, uma vez que o **BNDES** está obrigado a reter na fonte a quantia equivalente ao ISS dos serviços faturados, conforme legislação aplicável.

Parágrafo Décimo Segundo
Nas hipóteses em que o recebimento definitivo ocorrer após a entrega do documento fiscal ou equivalente legal, o **BNDES** terá até 10 (dez) dias úteis, a contar da data em que o objeto tiver sido recebido definitivamente, para efetuar o pagamento.

CLÁUSULA OITAVA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
O **BNDES** e a **CONTRATADA** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante reajuste ou revisão de preços.

Parágrafo Primeiro
O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pelo **CONTRATADO** a cada período de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado do dia 11/03/2021, data de apresentação da proposta (Anexo II deste Contrato), e os seguintes, do fato gerador anterior, adotando-se para tanto a aplicação do Índice de Custo de Tecnologia da Informação - ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo, sobre o preço referido na Cláusula de Preço deste Instrumento.

Parágrafo Segundo
A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do **BNDES** ou mediante solicitação do **CONTRATADO,** quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado ao **CONTRATADO** nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos, respeitando-se o seguinte:

I. o **CONTRATADO** deverá formular ao **BNDES** requerimento para a revisão do Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;

II. a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta ou do último reajuste e do momento do pedido de revisão; e

III. com o requerimento, o **CONTRATADO** deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da proposta ou do último reajuste e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado.

Parágrafo Terceiro

Independentemente de solicitação, o **BNDES** poderá convocar o **CONTRATADO** para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo ao **CONTRATADO** apresentar as informações solicitadas pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto

O **CONTRATADO** deverá solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços até a prorrogação ou o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:

I. caso o fato gerador do reajuste e/ou da revisão de preços ou a divulgação do índice de reajuste ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias da prorrogação ou do encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços;

II. caso a assinatura do aditivo de prorrogação torne superveniente a ocorrência do fato gerador do reajuste, ou a divulgação do índice de reajuste ocorra após a prorrogação ou o encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste de preços;

III. o **BNDES** deverá analisar o pedido de reajuste e/ou revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pelo **CONTRATADO** dos comprovantes de variação dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do **BNDES**, enquanto o **CONTRATADO** não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e

IV. caso o **CONTRATADO** não solicite o reajuste e/ou revisão de preços nos prazos fixados acima, não fará jus aos efeitos retroativos ou, caso o Contrato esteja encerrado, operar-se-á a renúncia a eventual direito ao reajuste e/ou à revisão.

Parágrafo Quinto
Se o processo de reajuste e/ou revisão de preços não for concluído até o vencimento do Contrato, e este for prorrogado, sua continuidade após o reequilíbrio econômico-financeiro ficará condicionada à manutenção da proposta do **CONTRATADO** como a condição mais vantajosa para o **BNDES**, podendo este:

I. realizar negociação de preços junto ao **CONTRATADO**, de forma a viabilizar a continuidade do ajuste, quando os novos valores fixados após o reajuste e/ou a revisão de preços estiverem acima do patamar apurado no mercado; ou

II. rescindir o Contrato, mediante aviso prévio ao **CONTRATADO**, com antecedência de 30 (trinta) dias, quando resultar infrutífera a negociação indicada no inciso anterior.

Parágrafo Sexto
Na ocorrência da hipótese prevista no inciso II do Parágrafo anterior, o **CONTRATADO** fará jus à integralidade dos valores apurados no processo de reajuste e/ou revisão de preços até o término do Contrato, não podendo, todavia, reclamar qualquer indenização em razão da rescisão do mesmo.

CLÁUSULA NONA – MATRIZ DE RISCOS
O **BNDES** e a **CONTRATADA**, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo III deste Contrato.

Parágrafo Primeiro
O reajuste de preço aludido na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro deste Contrato.

Parágrafo Segundo
É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA CONTRATUAL
A **CONTRATADA** prestará garantia contratual, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da convocação, sob pena de aplicação de penalidade nos termos deste Contrato, observadas as condições para a sua aceitação estipuladas nos incisos abaixo, no valor de

R$ 31.689,80 (trinta e um mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos), correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor do presente Contrato, que lhe será devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.

I. Caução em dinheiro: deverá ser depositada em favor do **BNDES**, de acordo com as orientações que serão fornecidas por este;

II. Seguro Garantia: a Apólice de Seguro deverá ser emitida por Instituição autorizada pela SUSEP a operar no mercado securitário, que não se encontre sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e que não esteja cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP;
   a) O Instrumento de Apólice de Seguro deve prever expressamente:
      1. responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de caráter sancionatório aplicadas à **CONTRATADA**;
      2. vigência pelo prazo contratual;
      3. prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento da **CONTRATADA** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação da expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro, observados os prazos prescricionais pertinentes.

III. Fiança Bancária: a Carta de Fiança deverá ser emitida por Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil - BACEN para funcionar no Brasil e que não se encontre em processo de liquidação extrajudicial ou de intervenção do BACEN.
   a) O Instrumento de Fiança deve prever expressamente:
      1. renúncia expressa, pelo fiador, ao benefício de ordem disposto no artigo 827 do Código Civil;
      2. vigência pelo prazo contratual;
      3. prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento da **CONTRATADA** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação do inadimplemento à Instituição Financeira, observados os prazos prescricionais pertinentes.

Parágrafo Primeiro

O prazo previsto para a apresentação da garantia poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pela **CONTRATADA** durante o respectivo transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo **BNDES**.

Parágrafo Segundo
Em caso de alteração do valor contratual, utilização total ou parcial da garantia pelo **BNDES**, ou em situações outras que impliquem em perda ou insuficiência da garantia, a **CONTRATADA** deverá providenciar a complementação ou substituição da garantia prestada no prazo determinado pelo **BNDES** ou pactuado em aditivo ou em apostilamento, observadas as condições originais para aceitação da garantia estipuladas nesta Cláusula.

Parágrafo Terceiro
Nos demais casos de alteração do Contrato, sempre que o mesmo for garantido por fiança bancária ou seguro garantia, a **CONTRATADA** deve obter do garantidor anuência em relação à manutenção da garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do aditivo ou recebimento de carta de apostilamento ou aditivo epistolar, conforme o caso. Recusando-se o garantidor a manter a garantia, cabe à **CONTRATADA** obter nova garantia no mesmo prazo, prorrogável por igual período a critério do **BNDES**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações da **CONTRATADA**:

I. manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo **BNDES**;

II. comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o **BNDES**, bem como a eventual perda dos pressupostos para a licitação;

III. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução

IV. reparar todos os danos e prejuízos causados ao **BNDES** ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;

V. pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o **BNDES**, a qualquer momento, exigir do **CONTRATADO** a comprovação de sua regularidade;

VI. providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando ao **BNDES**, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se o **CONTRATADO**, quando optante:

a) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou

b) enquadrar-se em alguma das situações previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;

VII. permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;

VIII. obedecer às instruções e aos procedimentos, estabelecidos pelo **BNDES**, para a adequada execução do Contrato;

IX. designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com o **BNDES**, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor do **CONTRATADO**, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;

X. apresentar, em até 10 dias úteis após a convocação, a Declaração de Informações para Fornecimento - DIF, adequadamente preenchida, sob pena de instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade, e de retenção tributária, pelo **BNDES**, nos casos previstos em lei, da alíquota que entender adequada;

a) as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento – DIF não deverão divergir das constantes do documento fiscal ou equivalente legal;

XI. garantir que o objeto do Contrato não infringe quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, *know-how* ou *trade-secrets*, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face do **BNDES**, por acusação da espécie, podendo o **CONTRATADO** ser instado a intervir no processo;

XII. responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de segurança das dependências do **BNDES** por parte dos profissionais alocados na execução dos serviços, quanto ao porte de identificação e à utilização dos acessos indicados pelo **BNDES**; e

XIII. permitir ao Banco Central do Brasil acesso a termos firmados, documentos e informações atinentes aos serviços prestados, bem como às suas dependências, nos termos do § 1º do artigo 33 da Resolução CMN nº 4.557/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONDUTA ÉTICA DA CONTRATADA E DO BNDES

A **CONTRATADA** e o **BNDES** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta em preceitos éticos e, em especial, na sua responsabilidade socioambiental.

Parágrafo Primeiro

Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, a **CONTRATADA** obriga-se, inclusive, a:

I. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;

II. impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema **BNDES** (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;

III. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema **BNDES**, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

IV. observar o Código de Ética do Sistema **BNDES** vigente ao tempo da contratação, bem como a Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos e a Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, assegurando-se de que seus representantes, administradores e todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes; e

V. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição.

Parágrafo Segundo

O **BNDES** recomenda, à **CONTRATADA**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

Parágrafo Terceiro

Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete à **CONTRATADA** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao **BNDES**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

Parágrafo Quarto

A **CONTRATADA** declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema **BNDES**, bem como da Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos e da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, que poderão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico *www.bndes.gov.br* ou requisitados ao Gestor do Contrato.

Parágrafo Quinto

Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do **BNDES** ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na *internet* (*www.bndes.gov.br/ouvidoria*); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES

Cabe à **CONTRATADA** cumprir as seguintes regras de sigilo e assegurar a aceitação e adesão às mesmas por profissionais que integrem ou venham a integrar a sua equipe na prestação do objeto deste Contrato, as quais perdurarão, inclusive, após a cessação do vínculo contratual e da prestação do serviço:

I. cumprir as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**, necessárias para assegurar a integridade e o sigilo das informações;
II. não acessar informações sigilosas do **BNDES**, salvo quando previamente autorizado por escrito;
III. sempre que tiver acesso às informações mencionadas no Inciso anterior:
    a) manter sigilo dessas informações, não podendo copiá-las, reproduzi-las, retê-las ou praticar qualquer outra forma de uso que não seja imprescindível para a adequada prestação do objeto deste Contrato;
    b) limitar o acesso às informações aos profissionais envolvidos na prestação do serviço objeto deste Contrato, os quais deverão estar cientes da natureza sigilosa das informações e das obrigações e responsabilidades decorrentes do uso dessas informações; e
    c) informar imediatamente ao **BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independente da existência de dolo, bem como dos profissionais envolvidos, adotando todas as orientações do **BNDES** para remediar a violação;
IV. entregar ao **BNDES**, ao término da vigência deste Contrato, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa e registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou

mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa a que teve acesso no âmbito deste Contrato;

V. apresentar, antes do início da prestação do serviço, Termos de Confidencialidade, conforme Anexo V a este Contrato, assinados pelos profissionais que acessarão informações sigilosas, devendo referida obrigação ser também cumprida por ocasião de substituição desses profissionais; e

VI. observar o disposto no Termo de Confidencialidade assinado por seus representantes legais, Anexo IV a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO BNDES

Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis, vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

I. realizar os pagamentos devidos à **CONTRATADA**, nas condições estabelecidas neste Contrato;

II. designar, como Gestor do Contrato, Sr. Deividy Attila Marcelino, que atualmente exerce a função de Gerente da AIC/DCOMP/GCOMP2, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução do serviço, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;

III. designar como substituto do gestor do Contrato, para atuar em sua eventual ausência, o profissional que estiver no exercício da função de Gerente Substituto da AIC/DECOM/GCOMP2.

IV. Designar o Fiscal do Contrato que auxiliará o Gestor do Contrato no acompanhamento, na fiscalização e na avaliação da execução do objeto;

V. Designar a Comissão de Recebimento, a quem caberá o recebimento do objeto, em conjunto com o Gestor do Contrato;

VI. alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita à **CONTRATADA**;

VII. fornecer à **CONTRATADA**, quando solicitado ao Gestor do Contrato, cópia do Código de Ética do Sistema **BNDES**, da Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos, da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**;

VIII. colocar à disposição da **CONTRATADA** todas as informações necessárias à perfeita execução do serviço objeto deste Contrato; e

IX. comunicar à **CONTRATADA**, por escrito:

a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;

b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares da **CONTRATADA**, concedendo-lhe prazo para defesa; e
c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte da **CONTRATADA**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

Parágrafo Primeiro

É vedada a sucessão contratual, salvo nas hipóteses em que a **CONTRATADA** realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e
II. manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais, previstos no Edital.

Parágrafo Segundo

Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do presente Contrato, fazendo jus, por conseguinte, ao recebimento dos créditos dele decorrentes.

Parágrafo Terceiro

É vedada a subcontratação para a execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PENALIDADES

Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo **BNDES** ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, a **CONTRATADA** ficará sujeita às seguintes penalidades:

I. advertência;
II. multa:

a) de até 1% (um por cento), por dia de atraso na conclusão da prestação do serviço de implantação, incidente sobre o valor do respectivo serviço, limitado a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato;

b) de até 1% (um por cento), por dia de atraso na conclusão da prestação de cada serviço de treinamento, incidente sobre o valor do respectivo serviço, limitado a 10% (dez por cento) do valor do serviço;

c) de até 1% (um por cento), por dia de atraso na disponibilização da versão da Solução compatível com eventuais novas determinações do BACEN e da CVM referentes ao escopo da Solução e com as versões do SISCOAF, incidente sobre o valor do serviço de suporte técnico e atualização, limitado a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato; e

d) de até 10% (dez por cento), incidente sobre o valor total do Contrato, em virtude de qualquer descumprimento contratual não previsto nas alíneas anteriores, apurada de acordo com a gravidade da infração.

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

Parágrafo Primeiro
As penalidades indicadas nesta Cláusula somente poderão ser aplicadas após procedimento administrativo, e desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, facultada à **CONTRATADA** a defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Parágrafo Segundo
Contra a decisão de aplicação de penalidade, a **CONTRATADA** poderá interpor o recurso cabível, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Formalização, Execução e Fiscalização de Contratos Administrativos do Sistema BNDES.

Parágrafo Terceiro
A imposição de sanção prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pelo **BNDES,** nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do Contrato.

Parágrafo Quarto
A multa prevista nesta Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades.

Parágrafo Quinto
O total das multas aplicadas não poderá exceder o montante de 30% (trinta por cento) do valor global do Contrato.

Parágrafo Sexto
A multa aplicada à **CONTRATADA** e os prejuízos causados ao **BNDES** serão deduzidos de quaisquer créditos a ela devidos, assim como da garantia prestada, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

Parágrafo Sétimo
No caso de uso indevido de informações sigilosas, observar-se-ão, no que couber, os termos da Lei nº 12.527/2011 e do Decreto nº 7.724/2012.

Parágrafo Oitavo
No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.

Parágrafo Nono
A sanção prevista no Inciso III desta Cláusula também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:

I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II. tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o **BNDES** em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

I. as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e
II. é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Primeiro
Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

Parágrafo Segundo
A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos eventualmente causados, sem prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

Parágrafo Terceiro
As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento e os pequenos ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato, que poderão ser formalizados por meio epistolar.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – EXTINÇÃO DO CONTRATO
O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, convencionando-se, ainda, que é cabível a sua resolução:

I. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;
II. na ausência de liberação, por parte do **BNDES**, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;
III. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do **BNDES**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;
IV. quando for decretada a falência da **CONTRATADA**;
V. caso a **CONTRATADA** perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;
VI. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;
VII. caso a **CONTRATADA** seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;
VIII. em função da suspensão do direito de a **CONTRATADA** licitar ou contratar com o

BNDES;

IX. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei n.º 12.846/2013, cometido pela **CONTRATADA** no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;

X. em razão da dissolução da **CONTRATADA**; e

XI. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

Parágrafo Primeiro

Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Segundo

Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato e oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

Parágrafo Primeiro

Integram este Contrato, o Termo de Referência, a Proposta da **CONTRATADA**, a Matriz de Riscos, e os Termos de Confidencialidade**,** respectivamente, Anexos I, II, III, IV e V ao presente Instrumento, no que com este não colidir, bem como com as disposições legais aplicáveis, observando-se que, ocorrendo conflitos de interpretação entre as disposições contratuais e de seus anexos, prevalecerá o disposto no Contrato e na legislação em vigor.

Parágrafo Segundo

A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – FORO

É competente o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente para um só efeito. A assinatura dos representantes do **BNDES** e dos representantes da **CONTRATADA** se dará de forma digital.

As folhas deste Contrato foram conferidas por Renata Maria Martins Machado, advogada do **BNDES**, apenas para a verificação de sua redação, por autorização do representante legal que o assina.

Reputa-se celebrado o presente contrato na data em que for registrada a última assinatura dos representantes do BNDES.

Rio de Janeiro,

IVAN FAGUNDES ALVES JUNIOR:02698839678 Dados: 2021.05.10 18:53:20 -03'00'



Assinado de forma digital por CARLOS FREDERICO RANGEL DE CARVALHO SILVA:00426017706
Dados: 2021.05.10 19:05:52 -03'00'

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

SERGIO PEREIRA BOACNIN:10312438877 Assinado de forma digital por SERGIO PEREIRA BOACNIN:10312438877
Dados: 2021.04.29 11:26:10 -03'00'

SOFTON SISTEMAS INTELIGENTES LTDA.

CONTRATO OCS Nº 065/2021
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Serviço de subscrição de Solução de *software* para suporte ao processo de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLDFT) do Sistema BNDES ("doravante BNDES"), em conjunto com os serviços de implantação, de treinamento, de suporte técnico e atualização e de manutenção evolutiva, conforme as especificações constantes deste Edital.

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

A. DO LICENCIAMENTO

2.1. A subscrição da Solução deve permitir a utilização de todas as funcionalidades da Solução durante a vigência do contrato.

2.2. O licenciamento da Solução deve permitir a instalação e utilização de múltiplos ambientes independentes entre si, sem ônus adicional para o BNDES.

2.3. A Solução deve ser instalada em três ambientes: (i) produção; (ii) homologação de novas funcionalidades; e (iii) desenvolvimento.

2.3.1. Deve ser previsto licenciamento para execução da solução em *datacenter* alternativo do BNDES, de forma não simultânea à execução no *datacenter p*rincipal, em caso de procedimentos ou testes de Contingência.

2.4. Cabe ao CONTRATADO disponibilizar, para uso durante a vigência do Contrato, os componentes de *softwares* necessários ao atendimento dos requisitos descritos neste Anexo, sem exceção, nada impedindo, entretanto, que sejam disponibilizados, sem ônus adicional para o BNDES, componentes com recursos adicionais e até mesmo superiores para os serviços prestados, desde que não haja prejuízo de nenhuma das funcionalidades especificadas.

2.4.1. Os componentes disponibilizados passam a ser parte integrante da Solução, sendo aplicáveis todas as demais disposições desta especificação, inclusive as referentes aos serviços de implantação, treinamento e suporte técnico e atualização, sem ônus adicional ao BNDES.

B. DA INFRAESTRUTURA

2.5. A infraestrutura disponibilizada pelo BNDES para a instalação da Solução contratada é a seguinte:

2.5.1. Servidores Windows Server 2016 Datacenter Edition 64 bits e superior;

2.5.2. Servidores Red Hat Enterprise Linux 7 64 bits e superior;

2.5.3. Sistema de Virtualização: VMware ESXi 6.0 e VMware vCenter Server 6.0 e superior;

2.5.4. Sistemas gerenciadores de Bancos de Dados: Microsoft SQL Server Enterprise Edition, versões 2012 R2, com collation SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI e superior; Oracle 12.1.0.2 e superior.

2.5.5. Microsoft Active Directory versão 2008 R2 e superior;

2.5.6. Cliente de e-mail: IBM Notes 9 "Social Edition", Release 9.0.1, Revisão 20131022.0932 e versões superiores;

2.5.7. Cliente de conexão com banco de dados de 64 bits;

2.5.8. Servidor web e de aplicação Microsoft Internet Information Services(IIS) 10.0 e superior.

2.5.8.1. Caso a Solução não seja compatível com o IIS, o CONTRATADO deve fornecer um servidor web e de aplicação que o seja, bem como todas as licenças necessárias à sua execução, sem ônus adicional ao BNDES. Nesse caso o servidor de aplicação passa a ser parte integrante da Solução, sendo aplicáveis todas as demais disposições desta especificação, inclusive as referentes aos serviços de implantação, treinamento e suporte técnico e atualização, sem ônus adicional ao BNDES.

2.6. As estações de trabalho disponíveis para operação, administração e configuração da Solução possuem a seguinte configuração básica de *hardware* e *softwares*:

2.6.1. Hardware:

2.6.1.1. Estação de trabalho: Intel Core i5 3.10 GHz, 8 GB RAM, 500 GB HD ; e

2.6.1.2. Notebook: Intel Core i5-2520M 2.50 GHz, 4 GB RAM, 200 GB HD e Intel Core i5-10210U 1.60 Ghz, 8GB RAM, 256HD SSD e superiores.

2.6.2. Sistema Operacional: Windows 7 Professional 64 bits e Windows 10 Pro e versões superiores.

2.6.3. Cliente Web: Internet Explorer 11.0 e versões superiores; Google Chrome versão atualizada (versão 80 e superiores). A Solução deverá ser compatível com pelo menos um destes navegadores.

2.7. Caso haja necessidade de utilização de algum componente de hardware ou software não listado nessa seção, o CONTRATADO deve especificar o(s) referido(s) componente(s) em sua proposta técnica e fornecer o componente, bem como todas as licenças necessárias para a execução da Solução, sem ônus adicional ao BNDES. Nesse caso o componente fornecido passa a ser parte integrante da Solução, sendo aplicáveis todas as demais disposições desta especificação, inclusive as referentes aos serviços de implantação, treinamento e suporte técnico e atualização, sem ônus adicional ao BNDES, observando-se ainda a necessidade de autorização prévia mediante avaliação da equipe técnica do BNDES.

2.8. Em caso de alterações nas configurações mencionadas nos itens 2.5 e 2.6 deste Anexo não relacionadas diretamente a mudanças arquiteturais do ambiente do BNDES, o CONTRATADO terá o prazo de 90 (noventa) dias corridos para promover adaptações que sejam necessárias à manutenção da continuidade do serviço, devendo ser acordada com o BNDES a data de implantação em produção destas adaptações, sem custos adicionais para o BNDES.

2.8.1. Em relação aos componentes de software, as alterações limitam-se às atualizações para versões mais recentes.

2.8.2. Em relação aos componentes de hardware, as alterações limitam-se às substituições por equipamento compatível com performance igual ou superior.

2.9. Não é permitido que a Solução seja executada total ou parcialmente em uma nuvem, devendo toda a Solução ser instalada localmente na infraestrutura do BNDES.

2.9.1. A consulta ou integração de dados de serviços disponíveis via internet, tais como as listas restritivas, desde que não haja necessidade de envio de dados de negócio do BNDES para tais serviços, observando-se ainda a necessidade de autorização prévia mediante avaliação da equipe técnica do BNDES.

C. REQUISITOS DA SOLUÇÃO

2.10. Trata de Solução para suporte ao processo de PLDFT, especificamente quanto ao monitoramento, seleção, análise e comunicação ao COAF de operações ou situações suspeitas[1] ("MSAC") e à gestão do nível de risco de terceiros que se relacionam com o Sistema BNDES – clientes, parceiros e fornecedores (doravante "terceiros") decorrentes de apontamentos internos.

2.10.1. Os itens desta seção C são considerados requisitos essenciais devendo ser entregues, após a assinatura do Contrato com o BNDES, até o prazo vinculado à seção 7.2.

2.10.2. São considerados requisitos não essenciais aqueles descritos nas seções 2.11.2.3.1, 2.11.2.4, 2.12.1.1, 2.12.3, 2.12.4, 2.12.6, 2.12.7, 2.12.8, 2.12.9, 2.13.2, 2.13.9.2, que poderão ser entregues ao final do serviço de implantação, conforme descrito na seção 7.2.3.

2.10.3. O BNDES atualmente possui linhas de crédito no apoio a aproximadamente 40.000 pessoas jurídicas e 4.942 operações ativas que devem ser monitoradas.

2.10.4. O Sistema BNDES NÃO disponibiliza aos seus Clientes: (a) Conta corrente ou de poupança, tendo em vista que não possui autorização para captar depósito à vista; (b) Operações relacionadas a recursos em espécie (ex: depósito, saque ou provisionamento para saque, pagamento de títulos, emissão de cheque de ordem de pagamento ou de TED tendo como contrapartida o recebimento de recursos em espécie); e (c) Aplicações em fundos de investimento.

2.10.5. Informações sobre o histórico de operações diretas e produtos comercializados podem ser acessadas pelo Portal da Transparência: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/estatisticas-desempenho/estatisticas-operacionais-sistema-bndes

2.11. **Quanto ao MSAC:**

2.11.1. Efetuar o monitoramento contínuo e suportar a seleção de operações ou situações suspeitas identificadas ("alertas"), nos termos da Circular BACEN nº 3.978/2020, Carta Circular BACEN nº 4.001/2020, Instrução CVM nº 617/2019 e outras que venham a complementá-las ou substituí-las.

2.11.1.1. Permitir a integração com sistemas informatizados do ambiente tecnológico do BNDES, incluindo dados eventualmente contratados junto a outros fornecedores, para o adequado monitoramento e seleção de operações ou situações suspeitas, inclusive sistemas relacionados ao processo destinado a conhecer os clientes do BNDES, nos termos da Circular BACEN nº 3.978/2020 e da Instrução CVM nº 617/2019 e outras que venham a complementá-las ou substituí-las.

2.11.1.2. Considerar as modalidades de operações ou situações suspeitas previstas na Carta Circular BACEN nº 4.001/2020, Instrução CVM nº 617/2019 e outras que venham a complementá-las ou substituí-las, incluindo aquelas vinculadas à sede do terceiro em determinado país (ex: GAFI e paraíso fiscal).

2.11.1.3. Permitir a identificação de alertas com base em regras parametrizáveis, com a possibilidade de alteração a qualquer tempo pelo BNDES.

2.11.1.4. Permitir a atribuição de *score* de risco às diferentes modalidades de operações ou situações suspeitas monitoradas.

2.11.1.5. Permitir o tratamento dos alertas identificados, inclusive quanto à possibilidade de inclusão de justificativas para o seu encerramento.

[1] Trata-se de o*perações ou situações que podem configurar indícios de ocorrência dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, de que trata a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e de financiamento ao terrorismo, previstos na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, passíveis de comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).*

2.11.1.6. Permitir importar e/ou registrar manualmente alertas identificados fora da Solução.

2.11.2. Suportar a análise de cada alerta identificado para fins de subsidiar a decisão de comunicação ao COAF.

2.11.2.1. Para cada alerta identificado, permitir o registro de informações, incluindo a anexação de arquivos (*upload*) na Solução.

2.11.2.2. Permitir o envio e recebimento de notificações, inclusive por e-mails, via Solução, visando à obtenção de informações adicionais para a análise de determinado alerta, mantendo registro destas notificações no fluxo de análise.

2.11.2.3. Permitir a pesquisa do histórico de alertas e comunicações ao COAF relacionado ao envolvido no alerta em análise, bem como seu histórico de transações com o BNDES, contendo informações que caracterizem tais transações, que devem ser obtidas dos sistemas informatizados do ambiente tecnológico do BNDES.

2.11.2.3.1. O requisito da seção 2.11.2.3 deve considerar o disposto na seção 2.13.2.

2.11.2.4. Permitir a consulta de apontamentos relacionados ao envolvido no alerta em análise, considerando inclusive o disposto na seção 2.13.2.

2.11.3. Suportar a comunicação ao COAF dos casos analisados.

2.11.3.1. Para os alertas para os quais seja proposta a comunicação ao COAF, apresentar tela específica para inclusão dos dados que serão solicitados no SISCOAF.

2.11.3.2. Permitir a geração de arquivo extensão .XML ou equivalente para posterior importação no SISCOAF dos dados relativos à comunicação ao COAF.

2.11.3.2.1. Os campos do arquivo devem observar os dados requeridos pelo Sistema de Controle de Atividades Financeiras - SISCOAF, cujo acesso está disponível em:

https://siscoaf.fazenda.gov.br/siscoaf-internet/pages/siscoafInicial.jsf

2.11.3.3. Permitir a exibição das propostas de comunicação ao COAF mesmo que o leiaute vigente tenha sido atualizado devido ao padrão do SISCOAF e seja diferente do leiaute do momento de registro.

2.11.4. Permitir a geração de relatórios vinculados ao MSAC, considerando a definição estipulada na seção 2.13.9.

2.11.4.1. Permitir a filtragem das informações da Solução minimante por alertas pendentes de análise, pela criticidade do alerta, pelo envolvido no alerta, pela modalidade de operação ou situação suspeita e pelos casos comunicados ao COAF em determinado período.

2.11.4.2. Permitir monitorar todo *workflow* do MSAC, inclusive quanto aos prazos definidos na Circular BACEN nº 3.978/2020 e Instrução CVM nº 617/2019 e outras que venham a complementá-las ou substituí-las.

2.11.4.3. Gerar dossiê contendo todas as informações registradas na Solução vinculadas ao MSAC de determinada operação ou situação suspeita tratada na Solução.

2.11.4.4. Gerar relatórios vinculados ao fluxo de MSAC, considerando inclusive informações estatísticas sobre os prazos relacionados ao trâmite dos casos e sobre a quantidade de casos selecionados, analisados e comunicados ao COAF,

com a possibilidade de filtro, minimamente, por período, por segmento (BACEN ou CVM) e por tipo de operação ou situação suspeita identificada.

2.11.4.5. Gerar relatório contendo os parâmetros, variáveis, regras e cenários utilizados na Solução para o monitoramento e seleção de operações e situações suspeitas.

2.11.5. Armazenar o histórico de todas as informações geradas no MSAC, para fins de comprovação em auditoria.

2.12. **Quanto à gestão do nível de risco de terceiros:**

2.12.1. Permitir o registro do nível de risco de terceiros.

2.12.1.1. O requisito do item 2.12.1 deve considerar o disposto na seção 2.13.2.

2.12.2. A inclusão de terceiro na Solução para fins de gestão do nível de riscos deve ocorrer independentemente da realização de movimentação financeira do terceiro com o BNDES.

2.12.3. Permitir a definição do prazo de duração dos apontamentos tratados na Solução.

2.12.4. Permitir a ponderação do peso dos apontamentos para fins de qualificação do nível de risco dos terceiros, minimamente em três categorias (ex. “baixo”, “médio” e “alto”), com a possibilidade de alteração a qualquer tempo pelo BNDES.

2.12.5. Permitir o registro manual de apontamentos identificados fora da Solução.

2.12.6. Permitir a integração com sistemas informatizados do ambiente tecnológico do BNDES, incluindo sistemas relacionados ao processo destinado a conhecer os clientes, nos termos da Circular BACEN nº 3978/2020 e da Instrução CVM nº 617/2019 e outras que venham a complementá-las ou substituí-las, para identificação e monitoramento de apontamentos internos do BNDES, considerando também informações relacionadas aos produtos do BNDES utilizados pelos terceiros.

2.12.7. Permitir a importação do legado de apontamentos registrados em sistemas informatizados do ambiente tecnológico do BNDES.

2.12.8. Permitir a exportação de dados relacionados ao nível de risco de terceiros para sistemas informatizados do ambiente tecnológico do BNDES.

2.12.9. Permitir a geração de relatórios vinculados ao procedimento de gestão do nível de risco de terceiros, considerando a definição estipulada na seção 2.13.9.

2.12.9.1. Filtrar terceiros com base no nível de risco associado, pela criticidade do apontamento registrado ou por aqueles cujo tratamento esteja pendente.

2.12.9.2. Permitir a busca por terceiros relacionados a determinado tipo de apontamento registrado (ex: incluídos em determinada lista).

2.12.9.3. Gerar relatório discriminando os apontamentos registrados, vinculados a determinado terceiro.

2.12.9.4. Gerar estatísticas vinculadas ao nível de risco dos terceiros.

2.13. **Quanto aos requisitos gerais:**

2.13.1. Observar, durante toda a vigência do Contrato, as determinações contidas na Circular BACEN nº 3.978/2020, Carta Circular BACEN nº 4.001/2020, Instrução CVM nº 617/2019 e outras que venham a complementá-las ou substituí-las, especialmente aquelas relativas ao MSAC, à gestão de riscos de terceiros e à prevenção dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, e ao financiamento do terrorismo, bem como proceder, observados os cronogramas estabelecidos pelo BACEN e CVM, as atualizações periódicas da Solução, incluindo as atualizações para adequação às versões do Sistema de Controle de Atividades Financeiras (SISCOAF), sem ônus adicional para o BNDES.

2.13.2. Permitir que as informações relacionadas às seções 2.11 e 2.12 sejam agrupadas e exibidas por grupo econômico, em conjunto com as pessoas naturais, que integrem o quadro administrativo e societário do terceiro incluído na Solução, conforme informações a serem fornecidas pelo BNDES a partir da integração com os devidos sistemas informatizados do ambiente tecnológico do BNDES.

2.13.3. Permitir a integração com sistemas informatizados do ambiente tecnológico do BNDES para importação em frequência diária ou menor das pessoas jurídicas e pessoas naturais que devem ser consideradas na Solução.

2.13.4. A integração com os sistemas legados do ambiente tecnológico do BNDES poderá ser desenvolvida pelo CONTRATADO no decorrer da fase do Serviço de Implantação da Solução, conforme item 4.2.3.1.

2.13.5. Permitir a adequação do *workflow* da Solução considerando o fluxo de procedimentos adotados pelo BNDES, conforme definido pelo BNDES.

2.13.6. Permitir a edição de perfis de usuários com diferentes privilégios de utilização da Solução (funcionalidades do sistema), conforme definido pelo BNDES.

2.13.6.1. Possuir no mínimo 4 (quatro) tipos (perfis) de usuários: (a) administrador do sistema, sem restrição de privilégio além de poder gerir os perfis dos demais usuários; (b) acesso somente para consultas / visualização de informações; (c) acesso para determinadas funcionalidades da Solução, como registrar informações, submeter casos à decisão, enviar ou responder notificações e tratar apontamentos; (d) acesso para deliberar sobre a comunicação ao COAF.

2.13.7. Permitir a exportação de todos os dados gerados para um repositório permanente do BNDES, em formato a ser definido, possibilitando assim a realização de auditorias e verificações das informações geradas.

2.13.7.1. Alternativamente, a critério do BNDES, pode ser utilizada a base de dados da Solução.

2.13.8. Observar as regras de registro e manutenção de informações previstas na da Circular BACEN nº 3978/2020 e da Instrução CVM nº 617/2019 e outras que venham a complementá-las ou substituí-las.

2.13.9. Para os fins desta seção 2C, o termo "relatório" refere-se à possibilidade de apresentar as informações tanto na tela de gerenciamento da Solução quanto a exportar dados estruturados para arquivos considerando, minimamente, os formatos planilhas do Microsoft Excel 2010 e superiores.

2.13.9.1. Os relatórios devem ser gerados por períodos selecionados pelo usuário.

2.13.9.2. A Solução deve permitir personalizar os cabeçalhos dos relatórios para adicionar o logotipo do BNDES e informações adicionais, em texto livre, como por exemplo, informações sobre a classificação da informação do relatório.

2.13.9.3. Todo sistema deve estar localizado para o idioma português do Brasil.

D. REQUISITOS DE SEGURANÇA

2.14. A Solução deve gerar trilhas de auditoria que registrem a autenticação e as principais ações, eventos ou atividades realizadas pelos usuários na Solução com os seus dados.

2.14.1. As trilhas de auditoria devem identificar as ações realizadas no sistema (tentativas de acesso bem e mal sucedidas, inclusão e exclusão de informações etc.), o identificador do usuário que realizou a ação, a data e a hora nas quais a ação foi realizada, bem como, quando aplicável, o endereço IP a partir do qual o acesso foi realizado.

2.14.2. As trilhas de auditoria devem ser geradas de forma imediata e automática após a ocorrência de cada evento.

2.15. A Solução deve permitir o encaminhamento dos eventos registrados nas trilhas de auditoria por meio do protocolo syslog para um servidor remoto ou, alternativamente, deve permitir o armazenamento das trilhas de auditoria em arquivos no formato texto (ASCII) com vistas a permitir a leitura e compreensão dos eventos registrados sem a necessidade de softwares especializados.

2.16. A Solução deve permitir a utilização de comunicação segura e autenticada com servidores de aplicação e bancos de dados.

2.17. A Solução deve permitir a utilização de autenticação mútua (com certificados digitais ou com usuário e senha) para realizar a comunicação com outras aplicações com as quais necessitar de integração.

2.18. A Solução deve utilizar o protocolo HTTPS para acesso à interface web.

2.19. A Solução deve utilizar a base corporativa de credenciais de acesso do BNDES (vide item 2.5.5) para realizar a autenticação dos usuários e, portanto, não deve armazenar localmente as senhas dos usuários.

2.20. A Solução deve permitir a autenticação dos usuários mediante *Single Sign-On* (SSO), modelo no qual não é necessário digitar usuário e senha, ou, alternativamente, mediante preenchimento de identificador de usuário e senha da base corporativa de credenciais de acesso do BNDES ("*single password*").

E. DA RESPONSABILIDADE QUANTO À SEGURANÇA, PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

2.21. O CONTRATADO deverá ao longo da vigência do contrato possuir estrutura organizacional compatível ao atendimento das exigências legais relativa à segurança, privacidade e proteção de dados pessoais, bem como encarregado de proteção de dados, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), e assegurar que o pacote de software, objeto desta contratação, utilize as melhores técnicas para garantir o respeito à privacidade à proteção de dados pessoais nele processados, em conformidade com a legislação vigente, devendo:

2.21.1. Zelar pelas garantias, direitos e deveres, notadamente os previstos na Resolução nº 4.658, de 26 de abril de 2018, do Conselho Monetário Nacional (Política de Segurança Cibernética), na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e no restante da legislação vigente relativa ao tema;

2.21.2. Prover mecanismos de correção de falhas ocasionadas pelo sistema que possam gerar violação à LGPD, auxiliando, inclusive, na eventual prestação de informações aos órgãos de controle e às autoridades competentes como, por exemplo, a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD);

2.21.3. Prover mecanismos para preservar o caráter confidencial e a integridade das informações coletadas, zelando sempre pela proteção dos dados pessoais e do sigilo das informações quando protegidas por lei, nos termos da legislação aplicável;

2.21.4. Manter durante a vigência do contrato plano de segurança para os casos de incidentes com dados pessoais, contendo medidas para identificação, classificação, resposta e remediação; e informar imediatamente ao BNDES, a partir do momento em que tomar ciência, sobre a ocorrência de falhas ou violações do sistema decorrentes de sua ação ou omissão, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço e/ou qualquer pessoa natural ou jurídica envolvida na execução do objeto contratual, que possam acarretar violação à LGPD. Deverá ser indicado da notificação, pelo menos, a natureza dos dados pessoais afetados, seus titulares, medidas técnicas e de segurança utilizadas para proteção dos dados (observado o segredo industrial e comercial) e os riscos relacionados ao incidente

2.21.5. Cooperar com o BNDES para o atendimento de demandas de titulares, garantindo o cumprimento dos direitos legalmente previstos, encaminhando ao BNDES, em caso de recebimento, as requisições de titulares;

2.21.6. Proceder a devida eliminação, descarte e/ou devolução dos dados pessoais que estejam em sua posse ao fim da vigência do contrato.

F. DO DESEMPENHO, DISPONIBILIDADE E DIMENSIONAMENTO

2.22. A Solução deve garantir que as informações necessárias estejam disponíveis para o envio das comunicações ao COAF via SISCOAF em até 1 dia útil após a decisão da comunicação pela alçada competente, conforme Circular BACEN nº 3.978/2020 e Instrução CVM nº 617/2019 e outras que venham a complementá-las ou substituí-las. A não observância deste requisito será considerado incidente crítico não atendido no prazo e ensejará a aplicação dos ajustes de pagamento, conforme previsto na seção 10.

2.23. A Solução deve garantir que os usuários utilizem a interface gráfica Web de forma simultânea, sem prejuízo de desempenho.

2.23.1. O BNDES estima um uso simultâneo de até 20 (vinte) usuários.

2.23.2. A estimativa do item acima não implica em qualquer restrição de licenciamento, ou de quantitativo de usuários aptos a utilizar a Solução. O BNDES poderá utilizar a Solução para qualquer quantidade de usuários, sem limite e sem ônus adicional.

2.24. O CONTRATADO deverá dimensionar os requisitos de processamento e memória para instalação dos componentes da Solução, compatíveis com a infraestrutura especificada em 2.5.

2.25. Caso haja previsão de alteração significativa nas premissas de utilização da Solução, especialmente quanto aos requisitos previstos na Circular BACEN nº 3.978/2020, Carta Circular BACEN nº 4.001/2020 e Instrução CVM nº 617/2019 e outras que venham a complementá-las ou substituí-las, o CONTRATADO deverá realizar um novo dimensionamento para adequar a Solução às novas premissas, sem ônus adicional ao BNDES.

2.26. Após a solicitação de dimensionamento o CONTRATADO terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para entrega do dimensionamento ao BNDES, que será validado pela equipe técnica do BNDES.

3. DO SERVIÇO DE TREINAMENTO

3.1. O CONTRATADO deverá ministrar treinamentos aos colaboradores indicados pelo BNDES, referentes aos seguintes módulos:

3.2. Módulo I – Instalação, Administração e Operação – Equipe de Tecnologia de Informação

3.3. Módulo II – Administração e Operação - Equipe Operacional

3.4. O BNDES poderá indicar até 15 (quinze) colaboradores para cada módulo de treinamento, divididos em até 2 (duas) turmas para cada um dos módulos não concomitantes em horário, perfazendo um total de até 4 (quatro) turmas, com carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas por turma.

3.5. A definição dos horários em que ocorrerão os treinamentos será acordada entre o BNDES e o CONTRATADO, sendo que deverão ocorrer obrigatoriamente em dias úteis, no horário compreendido entre 10h e 18h.

3.6. No caso de treinamentos presenciais, o BNDES fornecerá o espaço físico com projetor, microcomputadores e infraestrutura de rede e cabeamento para a execução dos treinamentos, que necessariamente deverão ser ministrados em suas dependências,

situadas à Avenida República do Chile, n° 100, Centro, no Rio de Janeiro. Quaisquer outros recursos necessários à realização dos treinamentos deverão ser disponibilizados pelo CONTRATADO, sem ônus adicional ao BNDES.

3.6.1. Os treinamentos poderão ser realizados remotamente, a critério do BNDES, através de conferência telefônica ou através da Internet, em meio disponibilizado pelo CONTRATADO e definido pelo BNDES.

3.7. O CONTRATADO deverá submeter em até 10 (dez) dias úteis, a partir da solicitação do BNDES referente à realização do treinamento, os seguintes entregáveis:

3.7.1. Material didático do treinamento, o qual deverá ser analisado e aprovado pelo BNDES.

3.7.2. Relação dos profissionais que irão ministrar o treinamento, doravante denominados instrutores, que deverão ter sido treinados e certificados pelo CONTRATADO.

3.8. Os treinamentos deverão abordar minimamente os conteúdos programáticos estipulados abaixo:

3.9. Módulo I – Instalação, Administração e Operação - TI

3.9.1. Visão geral da Solução: arquitetura, componentes, recursos, funcionalidades, ferramentas de administração, etc.

3.9.2. Cenários de implantação.

3.9.3. Instalação e configurações iniciais da Solução.

3.9.4. Controle de acesso

3.9.5. Cópias de segurança e de restauração (backup)

3.9.6. Cenários e estratégias de recuperação de falhas/desastres

3.9.7. Gerenciamento de eventos da ferramenta

3.9.8. Exercícios práticos.

3.10. Módulo II – Administração e Operação - Equipe Operacional

3.10.1. Operação e administração

3.10.2. Controle de acesso

3.10.3. Auditoria

3.10.4. Emissão de relatórios

3.10.5. Exercícios práticos.

3.11. Após o recebimento das informações mencionadas nos itens 3.7.1e 3.7.2, o BNDES irá proceder à avaliação do material didático e das qualificações dos instrutores em até 5 (cinco) dias úteis.

3.12. Caso julgue ser necessário algum ajuste no material didático ou no conjunto de instrutores, o BNDES solicitará a adequação formalmente ao CONTRATADO que, a partir de então, deverá promover os ajustes necessários em até 5 (cinco) dias úteis.

3.13. Caso o BNDES esteja de acordo com as informações submetidas pelo CONTRATADO, definirá, em conjunto com esta, a data de início do treinamento.

3.14. O BNDES disponibilizará os recursos mencionados no subitem 3.6 ao CONTRATADO até 5 (cinco) dias úteis antes da data agendada para início do treinamento, de modo que seja possível, nesse prazo, preparar a adequadamente o ambiente previamente à realização das aulas.

3.15. O CONTRATADO deverá fornecer a todos os alunos, ao início das aulas de cada módulo, o material didático aprovado previamente pelo BNDES em português como utilizado no Brasil em formato digital.

3.16. Os materiais em formato digital devem funcionar adequadamente sem a necessidade de acesso à Internet ou software adicional ao Acrobat Reader.

3.17. Todo o material de treinamento entregue, disponibilizado e utilizado pelo CONTRATADO para a execução dos serviços de treinamento, incluindo o material de apoio, como apresentações, apostilas, manuais, vídeos de demonstração, dentre outros correlatos, será cedido ao BNDES com os respectivos direitos de uso e de reprodução, de forma irrestrita, para sua aplicação e uso em treinamentos internos para funcionários do BNDES.

3.18. Será facultado ao BNDES proceder com a gravação das aulas em vídeo, registrando a imagem do instrutor e o conteúdo projetado aos alunos, de forma a possibilitar o treinamento futuro de seus profissionais que por ventura venham a ser alocados às atividades objeto dos treinamentos.

3.19. Ao final de cada treinamento, os participantes efetuarão avaliação do treinamento, no qual constará avaliação geral do treinamento, com os conceitos “1-Ruim”; “2-Regular”; “3-Bom”; “4-Muito Bom”; e “5-Excelente”.

3.19.1. Para que o treinamento seja considerado aceito, a média da avaliação geral do treinamento deverá atingir, no mínimo, o conceito “3-Bom”.

3.19.2. Caso o treinamento tenha avaliação média “1-Ruim” ou “2-Regular”, deverá ser realizado novo treinamento, sem custo adicional para o BNDES.

3.20. É vedada a subcontratação do serviço de treinamento.

4. DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO

4.1. O Serviço de Implantação abrange a execução de todas as atividades necessárias à implantação da Solução no ambiente do BNDES, incluindo os Requisitos considerados não essenciais constantes do item 2.10.2. Todas estas atividades devem estar em conformidade com os procedimentos, processos, padrões e políticas do BNDES aplicáveis.

4.2. O Serviço de Implantação deverá contemplar, no mínimo, as seguintes atividades:

4.2.1. A instalação, configuração e ativação de todos os módulos e demais componentes da Solução nos servidores do BNDES, em todos os ambientes especificados no item 2.3;

4.2.2. A configuração dos computadores e notebooks dos usuários do BNDES que utilizarão a Solução bem como a realização de testes de utilização da Solução nestas estações de trabalho;

4.2.3. A instalação, configuração e ativação das integrações e das importações com os sistemas legados do BNDES, de acordo com o especificado nos itens 2.11.1.1, 2.11.2.3, 2.12.6, 2.12.7, 2.13.2 e 2.13.3 em todos os ambientes especificados no item 2.3;

4.2.3.1. O BNDES disponibilizará ao CONTRATADO as informações necessárias às integrações mencionadas acima, disponíveis em seus sistemas do ambiente tecnológico, em forma de *views* de banco de dados nas versões que foram apresentadas em 2.5.4, a critério da equipe técnica do BNDES. Outras possibilidades de integração, como, por exemplo, através do uso de APIs, deverão ser devidamente justificadas, observando-se ainda a necessidade de autorização prévia mediante avaliação da equipe técnica do BNDES.

4.2.3.2. Caso estas integrações estejam sendo desenvolvidas durante o Serviço de Implantação, a entrega completa de tais integrações é parte das atividades mínimas deste serviço.

4.2.4. A elaboração de roteiros de operação da Solução para os cenários indicados pelo BNDES.

4.2.4.1. O fornecimento de apoio técnico para a adequação das regras de monitoramento e seleção ao contexto das operações do Sistema BNDES, para a atribuição de *score* de risco às diferentes modalidades de operações ou situações suspeitas monitoradas e para a ponderação do peso dos apontamentos, parametrizável pela interface do sistema, para fins de classificação do nível de risco dos terceiros.

4.2.5. A resolução de dúvidas da equipe técnica do BNDES e o fornecimento de informações detalhadas sobre a Solução que sejam necessárias para a correta configuração dos ativos de propriedade do BNDES que serão utilizados na Solução;

4.2.6. O acompanhamento do funcionamento da Solução, bem como a resolução de problemas e a correção de configurações e roteiros de operação identificados durante os 10 (dez) dias úteis subsequentes à ativação da Solução no ambiente de Produção;

4.2.7. A elaboração da documentação referente toda a configuração da Solução.

4.3. A configuração dos parâmetros de utilização e ajuste do ambiente como um todo deve estar de acordo com as necessidades operacionais do BNDES, tais como: configurações de endereços IP, configurações de regras de *firewall*, permissões de acesso aos diretórios, nomenclatura de usuários e recursos, dentre outros aplicáveis.

4.4. O CONTRATADO deverá configurar todos os relatórios requisitados no item 2C.

4.5. O CONTRATADO deverá apresentar procedimentos relacionados às políticas de gerenciamento de segurança, perfis de acesso, auditoria e monitoração da Solução.

4.6. Deverão ser disponibilizados pelo CONTRATADO os roteiros de instalação dos produtos, referentes a todos os ambientes em que a Solução for instalada, incluindo toda a sequência de atividades, ajustes e configurações necessárias para o correto funcionamento da Solução, detalhados com as informações específicas do ambiente computacional do BNDES;

4.7. Deverão ser disponibilizados pelo CONTRATADO os roteiros descrevendo procedimentos de *backup* e restauração do produto e seus dados, detalhados com as informações específicas do ambiente computacional do BNDES.

4.8. O CONTRATADO deverá fornecer a versão inicial dos documentos de instalação da Solução em cada um dos ambientes descritos em 2.3, antes de iniciar a instalação de cada um dos ambientes.

4.9. O CONTRATADO deverá fornecer a versão final dos documentos de instalação da Solução em um dado ambiente logo após ter finalizado a instalação da Solução no ambiente e antes de iniciar a instalação da aplicação em um novo ambiente.

4.10. A instalação deverá ser realizada com o acompanhamento e supervisão de uma equipe técnica designada pelo BNDES, observando as normas e procedimentos internos.

4.11. A instalação da Solução deverá seguir todos os procedimentos internos do BNDES, incluindo os processos de registro de mudanças, liberações e incidentes.

4.12. A instalação deverá ser realizada em dias e horários previamente estipulados pelo BNDES, podendo inclusive ocorrer fora do horário comercial e/ou em dias não úteis, de modo a minimizar o impacto na disponibilidade do ambiente computacional do BNDES.

4.13. Na instalação deverão ser realizados todos os testes necessários à validação do funcionamento dos itens de software que compõem a Solução.

4.14. É vedada a subcontratação do serviço de implantação.

4.15. Toda a documentação fornecida pelo CONTRATADO deverá estar redigida na língua portuguesa.

5. DO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO

5.1. O CONTRATADO deve disponibilizar ao BNDES a documentação da Solução atualizada incluindo manuais de uso, manuais de instalação, manuais de configuração, arquitetura da Solução, integrações disponíveis e relação de processos em execução.

5.2. Todas as licenças fornecidas deverão estar associadas à prestação do respectivo suporte técnico que engloba o serviço de atualização de *software* do fabricante, que permite acesso às novas *releases* e novas versões do *software*.

5.3. O CONTRATADO deverá disponibilizar central de atendimento em dias úteis no horário núcleo compreendido entre 9h e 20h.

5.3.1. Em horários fora do horário núcleo de atendimento, inclusive em finais de semana e feriados, o CONTRATADO deverá disponibilizar equipe de sobreaviso, estritamente, para garantir o atendimento a incidentes do tipo Crítico elencados na seção 10.2.

5.3.2. A opção pela utilização de equipe de sobreaviso deve ser comunicada ao BNDES, e os canais de comunicação, tais como números de telefone e contatos por email, devidamente informados.

5.4. A central de atendimento deve estar disponível para contato através de número de telefone no Brasil, com atendimento na língua portuguesa, e através da internet. É imprescindível que os funcionários de atendimento do CONTRATADO tenham domínio sobre os serviços contratados e estejam aptos a fornecer as informações referentes aos mesmos

5.5. A central de atendimento deverá registrar os contatos do BNDES, doravante denominados **chamados**.

5.6. Os **chamados** podem ser dos seguintes tipos:

5.6.1. Informação, que contempla o esclarecimento de dúvidas sobre a operação e configuração da Solução.

5.6.2. Incidente, que contempla todo e qualquer evento que cause ou possa causar uma interrupção ou redução da qualidade na operação de uma funcionalidade da Solução.

5.6.3. Problema, que contempla o tratamento e acompanhamento da resolução da causa raiz de incidentes.

5.7. Durante o prazo de prestação do serviço, todos os eventuais incidentes ou problemas identificados deverão ser corrigidos pelo CONTRATADO sem ônus adicionais ao BNDES, cobrindo tanto a ferramenta fornecida como as customizações e integrações desenvolvidas para atender os requisitos destas Especificações Técnicas.

5.8. Ao final de cada atendimento resultante de abertura de chamado, o CONTRATADO deverá emitir laudo técnico contendo, no mínimo, as seguintes informações:

5.8.1. Número identificador do chamado.

5.8.2. Data e hora do início e do término do atendimento.

5.8.3. Severidade do erro.

5.8.4. Identificação do erro.

5.8.5. Solução aplicada para o chamado.

5.9. O CONTRATADO deverá informar ao BNDES a identificação de defeitos de *software* (*bugs*), seus possíveis impactos e o lançamento de *patches* de correção ou implementação de novas funcionalidades na Solução.

5.9.1. Caberá unicamente ao BNDES a decisão de atualizar a versão da Solução, com intuito de corrigir *bugs* ou obter novas funcionalidades disponibilizadas pelo CONTRATADO.

5.9.2. O CONTRATADO não poderá se negar a prestar o serviço de suporte técnico caso o BNDES opte por manter a versão da Solução instalada em seu ambiente, sem que isso implique em qualquer ônus adicional para o BNDES.

5.10. O CONTRATADO deverá disponibilizar as novas versões da Solução de forma eletrônica através da internet, em canal seguro.

5.10.1. Caso venha a ser demandada formalmente pelo BNDES, o CONTRATADO deverá fornecer as mídias contendo as novas versões em até 2 (dois) dias úteis, a contar da solicitação, sem ônus adicionais ao BNDES.

5.11. O CONTRATADO deverá designar um profissional responsável pelo acompanhamento das solicitações de suporte técnico abertas pelo BNDES. Caberá a este profissional supervisionar os técnicos do CONTRATADO que forem responsáveis pelo atendimento dos chamados abertos pelo BNDES, ressaltando-se que este mesmo profissional atuará como o preposto perante o BNDES para assuntos relativos à execução dos serviços contratados. A comunicação do BNDES com esse profissional será realizada obrigatoriamente em português do Brasil.

5.12. O BNDES poderá solicitar reuniões mensais com o preposto com a finalidade de tratar questões referentes ao Contrato.

5.12.1. As reuniões poderão ser realizadas remotamente, através de conferência telefônica ou através da Internet, a critério do BNDES.

5.13. Não será permitido acesso remoto a partir de redes externas ao BNDES para a execução do serviço de suporte técnico. Entretanto, em situações excepcionais onde haja o interesse e a autorização expressa do BNDES, poderá ser utilizado este recurso, estando este condicionado ao uso de ferramentas homologadas pelo BNDES e de controles por este estabelecidos.

5.13.1. Todo acesso remoto deve obrigatoriamente ser acompanhado por um profissional designado pelo BNDES.

5.14. Na hipótese de descumprimento do prazo de atendimento definido no item 10.2, o CONTRATADO estará sujeito aos ajustes de pagamento descritos no item 10.15.

5.15. O recebimento dos serviços de suporte técnico e atualização será realizado mensalmente, através do ateste da fatura mensal dos serviços pelo Gestor do Contrato.

5.16. É vedada a subcontratação do serviço de suporte técnico.

6. DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA

6.1. O CONTRATADO deverá, conforme necessidades detectadas pelo BNDES, prestar serviços de manutenção evolutiva, consistente de implementação e apoio técnico na Solução.

6.2. Para a prestação do serviço de Manutenção Evolutiva, o BNDES realizará a priorização dos requerimentos e os enviará ao CONTRATADO. O referido serviço a ser prestado pelo CONTRATADO compreenderá:

6.2.1. Desenvolvimento de novas funcionalidades ou alterações em funcionalidades já implementadas na Solução durante o Serviço de Implantação, em função de novos requisitos funcionais para os processos demandados pelo BNDES.

6.2.2. Desenvolvimento e implantação de integrações entre a Solução e outros sistemas computacionais existentes no BNDES.

6.2.3. Apoio técnico, incluindo eventual redimensionamento nos termos do item 2.24, nos módulos componentes da Solução.

6.3. A prestação do serviço de Manutenção Evolutiva deverá ocorrer por meio de banco de horas. O banco de horas será limitado a, no máximo, 480 (quatrocentos e oitenta) horas de prestação de serviço, referentes ao período de 36 (trinta e seis) meses de vigência contratual.

6.4. A estimativa de horas definida no item 6.3 não representa qualquer obrigação de uso, parcial ou total, por parte do BNDES, ao longo do prazo de vigência do Contrato a ser celebrado. Assim sendo, não haverá pagamento por eventual quantidade de horas não utilizadas pelo BNDES até o término da vigência do Contrato a ser celebrado.

6.5. O serviço de Manutenção Evolutiva será prestado fora das dependências do BNDES, salvo quando da necessidade de acompanhamento do CONTRATADO na homologação ou implantação das customizações.

6.5.1. O BNDES não fornecerá microcomputadores aos técnicos do CONTRATADO.

6.5.2. O serviço, quando prestado dentro das dependências do BNDES, deverá ocorrer predominantemente em dias úteis, no horário compreendido entre 10h e 18h.

6.6. Para todo e qualquer encaminhamento de demanda relacionada à manutenção evolutiva, o BNDES adotará o uso de ordens de serviço (OS).

6.6.1. Os serviços serão solicitados pelo BNDES, por escrito, através de uma OS. Esse documento detalhará a solicitação de manutenção evolutiva, bem como procedimentos de acompanhamento e de recebimento dos serviços de Manutenção Evolutiva.

6.6.2. Após o recebimento da solicitação através da OS, o CONTRATADO deverá complementar a OS, incluindo, pelo menos, a descrição dos recursos envolvidos, o escopo dos serviços, o quantitativo de horas necessárias, o correspondente cronograma de execução e eventuais necessidades de revisão do dimensionamento da solução previstos no item 2.24. A OS complementada deverá ser entregue ao BNDES, em até cinco dias úteis.

6.6.2.1. O quantitativo de horas estimado pelo CONTRATADO não poderá conter horas de profissionais administrativos ou gerenciais, se limitando apenas às horas relativas aos perfis técnicos. Eventuais custos administrativos devem ser arcados pelo CONTRATADO.

6.6.3. O BNDES avaliará a OS complementada pelo CONTRATADO e, uma vez aprovada a mesma pelo BNDES, a equipe técnica do CONTRATADO deve iniciar a sua execução na data prevista no cronograma de execução contido na OS.

6.7. As atividades de manutenção evolutiva devem estar subordinadas a solicitações de abertura de ordem de serviço e relatórios de fechamento destes tipos de serviço, considerando sempre uma solicitação prévia formal do BNDES e posterior recebimento das atividades realizadas. Tais procedimentos serão acordados no início da utilização do serviço.

6.7.1. O eventual consumo de horas em quantidade superior à quantidade aprovada pelo BNDES ficará sob inteira responsabilidade do CONTRATADO, não gerando ônus algum para o BNDES.

6.7.2. O BNDES pagará, no máximo, pela quantidade de horas orçadas na OS. Caso seja utilizada uma quantidade de horas menor do que a aprovada, o BNDES pagará somente pela quantidade de horas efetivamente trabalhadas.

6.8. As implementações deverão ser totalmente testadas pelo CONTRATADO antes de serem entregues para a homologação do BNDES.

6.8.1. O CONTRATADO deverá realizar Testes Unitários, Testes Integrados, Testes de Regressão e Testes de Implantação.

6.8.2. O CONTRATADO deverá fornecer ao BNDES, antes da implementação, os Roteiros de Testes.

6.8.3. O CONTRATADO deverá fornecer ao BNDES, após a implementação, as Evidências dos Testes e os Roteiros de Homologação.

6.9. O CONTRATADO deverá designar um profissional responsável pelo recebimento e pelo acompanhamento das solicitações de manutenção evolutiva do BNDES. Caberá a este profissional supervisionar os técnicos do CONTRATADO responsáveis pela execução do serviço. Este profissional será o contato oficial do BNDES com o CONTRATADO para assuntos relativos ao serviço de Manutenção Evolutiva. A comunicação do BNDES com esse profissional será realizada obrigatoriamente em português do Brasil.

6.10. Todas as despesas necessárias à prestação do serviço, inclusive com deslocamento e hospedagem de profissionais do CONTRATADO, serão de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO.

6.11. É vedada a subcontratação do serviço de manutenção evolutiva.

7. LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1. Após a assinatura do Contrato, o BNDES encaminhará ao CONTRATADO, em um prazo de até 5 (cinco) dias corridos, uma solicitação formal de entrega, através de e-mail ou carta, autorizando o CONTRATADO a tomar as providências para a entrega da Solução.

7.2. Após a solicitação formal de entrega, o CONTRATADO deverá cumprir, em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da solicitação do BNDES, através de e-mail ou carta, os seguintes itens, como condição para emissão dos “Termos de Recebimento Provisório da Solução” - TRPS:

7.2.1. Realizar uma Reunião de Abertura do Projeto com a equipe do BNDES em suas dependências, situadas à Avenida República do Chile, nº 100, Centro, no Rio de Janeiro, onde serão apresentadas as equipes envolvidas e discutidos e esclarecidos todos os questionamentos técnicos para execução do projeto. Nesta reunião, serão abordados e discutidos os seguintes pontos:

7.2.1.1. Ordem e prioridade das atividades para a implantação da Solução nos diversos ambientes;

7.2.1.2. Datas e horários de restrição para implantação;

7.2.1.3. Requisitos técnicos e de infraestrutura necessários para a instalação da Solução;

7.2.1.4. Nome completo e CPF do preposto do CONTRATADO perante o BNDES;

7.2.1.5. Demais assuntos de interesse correlatos à implantação dos serviços.

7.2.2. A Reunião de Abertura do Projeto poderá ser realizada remotamente, através de conferência telefônica ou através da Internet, em meio disponibilizado pelo CONTRATADO e definido pelo BNDES.

7.2.3. Entregar todos os itens de software, com seus requisitos definidos como Requisitos Essenciais, que compõem a Solução contratada pelo BNDES, exceto os Requisitos não considerados Essenciais e quaisquer integrações e parametrizações a serem realizadas no decorrer da implantação, que serão entregues no decorrer do Serviço de Implantação.

7.2.3.1. Os itens de software fornecidos pelo CONTRATADO deverão ser entregues acompanhados de seus respectivos acessórios (mídias, números de série ou chaves de registro, licenças etc.) necessários para a instalação e operação de todos os seus componentes. Além disso, deverão ser entregues todos os manuais de instalação, configuração e operação em formato eletrônico.

7.2.3.2. O BNDES poderá, a seu critério, dispensar a entrega das mídias originais no caso de serem fornecidas formas alternativas para o recebimento dos softwares adquiridos.

7.2.4. Apresentar os Termos de Confidencialidade assinados pelos profissionais envolvidos na execução dos serviços ao BNDES; e

7.2.5. Apresentar o Plano de Implantação da Solução, que deve contemplar pelo menos os seguintes itens:

7.2.5.1. O cronograma da implantação da Solução, com seus respectivos prazos para estabelecimento do serviço, respeitando o limite de prazo determinado no item 7.7;

7.2.5.2. As datas para instalação, ativação e configuração dos módulos principais da Solução nos servidores dos ambientes de desenvolvimento, de homologação e de produção;

7.2.5.3. A data para configuração e testes dos computadores e notebooks dos usuários do BNDES que utilizarão a Solução;

7.2.5.4. A data de instalação, ativação e configuração das integrações com os sistemas legados do BNDES, de acordo com o especificado no item 4.2.3;

7.2.5.5. Diagrama que ilustre a topologia de rede recomendada para as ligações das máquinas virtuais à infraestrutura computacional do BNDES;

7.2.5.6. Recomendações e boas práticas para a operação e manutenção da Solução;

7.2.5.7. A indicação dos técnicos responsáveis pela implantação dos serviços, incluindo informações de telefone, e-mail e endereço comercial.

7.2.5.8. Propostas de casos de usos que contemplem os requisitos de negócio da especificação técnica.

7.3. Eventuais ajustes necessários no Plano de Implantação da Solução serão encaminhados pelo BNDES ao CONTRATADO por e-mail. Os ajustes deverão ser solucionados em até 7 (sete) dias corridos, a contar da solicitação de correção encaminhada pelo BNDES.

7.4. As entregas devem ser comunicadas ao Gestor do Contrato com antecedência prévia de 2 (dois) dias úteis. Nesta comunicação, deverá ser enviada ao Gestor do Contrato a relação dos materiais a serem entregues, identificados pelos respectivos part-numbers e números de série, se aplicável, bem como, cópia das notas fiscais de remessa que acompanharão as mercadorias durante o transporte.

7.5. As entregas devem ser realizadas em dias úteis, no horário das 10h às 18h.

7.6. Após a entrega de todos os softwares da Solução, solicitados na forma do subitem 7.1 destas especificações técnicas, incluindo seus acessórios e demais itens necessários ao seu correto funcionamento, bem como o cumprimento das solicitações do subitem 7.2 e seus subitens, será emitido o “Termo de Recebimento Provisório da Solução”, em até 5 (cinco) dias úteis.

7.7. Após a emissão do "Termo de Recebimento Provisório da Solução", o CONTRATADO deverá iniciar e concluir o Serviço de Implantação objeto destas Especificações Técnicas em até 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir da data de emissão do "Termo de Recebimento Provisório da Solução".

7.8. Após a conclusão do Serviço de Implantação será emitido o "Termo de Recebimento de Serviço de Implantação", em até 5 (cinco) dias úteis.

7.9. Os treinamentos serão solicitados sob demanda, sendo prevista a realização de até 2 (duas) turmas de cada módulo no decorrer do processo de implantação da Solução. Após a conclusão de cada módulo do Serviço de Treinamento, será emitido o "Termo de Recebimento do Serviço de Treinamento", em até 5 (cinco) dias úteis.

7.10. Após a emissão do "Termo de Recebimento de Serviço de Implantação" - TRSI, a Comissão de Recebimento do BNDES realizará testes para averiguar o correto funcionamento da Solução, em um prazo de até 15 (quinze) dias corridos. Uma vez aprovada a Solução e após a emissão dos "Termos de Recebimento do Serviço de Treinamento" correspondentes aos módulos de treinamentos que forem solicitados durante a implantação da Solução, será emitido pela mesma o "Termo de Recebimento Definitivo da Solução".

7.10.1. O CONTRATADO deverá solucionar, obrigatoriamente, em até 5 (cinco) dias corridos, contados a partir da notificação à Equipe Técnica de Instalação do CONTRATADO, quaisquer problemas detectados, sem que isto venha a justificar qualquer dilação nos prazos, aumento dos custos previstos ou alteração dos compromissos assumidos junto ao BNDES.

7.11. Após a emissão do "Termo de Recebimento Definitivo da Solução" - TRDS, deverá ser iniciado o Serviço de Suporte Técnico e Atualização, nos termos do disposto no item 5, a contar da data de emissão do referido termo.

8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividade	**Duração Máxima (dias)**	**0**	**5**	**35**	**40**	**190**	**195**	**210**	**1080**
Assinatura do Contrato	0	■							
Solicitação de entrega	5	■	■						
Requisitos para TRPS	30			■					
Emissão TRPS	**5**				■				
Serviço de implantação	150					■			
Serviços de treinamento	150					■			
Emissão TRSI	**5**						■		
Emissão TRDS	**15**							■	
Serviço de Suporte Técnico e Atualização	870								■

*O Serviço de treinamento será solicitado sob demanda e será emitido um Termo de Recebimento do Serviço de Treinamento ao final de cada turma.

9. RECEBIMENTO E PAGAMENTO DO OBJETO

9.1. O BNDES efetuará o recebimento do objeto, através da Comissão de Recebimento mencionada na Cláusula de Obrigações do BNDES do Contrato, observadas as condições e os procedimentos a seguir.

9.2. Os requisitos definidos como Requisitos Essenciais devem estar plenamente atendidos como condição indispensável para emissão do Termo de Recebimento Provisório da Solução.

9.3. Os demais que não estiverem sinalizados como Requisitos Essenciais conforme a seção 2.10.1 poderão ser implementados ao longo do período previsto para os Serviços de Implantação, conforme Cronograma de Execução disponível no item 8, e deverão estar plenamente atendidos até a data de emissão do Termo de Recebimento dos Serviços de Implantação da Solução.

9.4. O objeto será recebido, quando da respectiva execução, mediante Termo de Recebimento Definitivo, a ser emitido pela Comissão de Recebimento, após verificação de sua conformidade com as especificações, condições e obrigações previstas neste Termo de Referência, no Contrato e em seus demais Anexos, sendo observado que o recebimento do objeto:

9.5. Constitui condição indispensável para o pagamento do valor ajustado;

9.6. Não exclui a responsabilidade do CONTRATADO por vícios revelados posteriormente.

9.7. O BNDES efetuará o pagamento referente ao objeto contratado, observados os limites e condições previstos no Contrato, da seguinte forma.

9.7.1. O BNDES efetuará o pagamento referente ao serviço de treinamento, a cada entrega.

9.7.2. O BNDES efetuará o pagamento referente ao serviço de implantação, em parcela única, após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Solução.

9.7.3. O BNDES efetuará o pagamento referente ao licenciamento e serviço de suporte técnico e atualização, mensalmente.

9.7.4. O início da efetiva prestação do serviço de suporte técnico e atualização e, portanto, do seu pagamento, ocorrerá somente após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Solução, conforme item 7.11.

9.8. A data base para o pagamento das faturas mensais será definida pelo BNDES, sendo o valor do primeiro e último mês de prestação do serviço de suporte técnico e atualização cobrado proporcionalmente ao tempo utilizado para o serviço.

9.9. O BNDES efetuará o pagamento referente aos serviços de manutenção evolutiva na parcela do objeto que for efetivamente demandada de forma prévia, nos termos do item 6.

10. NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO E AJUSTES DE PAGAMENTO

10.1. Os tempos de atendimento dos chamados serão computados dentro do horário núcleo conforme definido no item 5.3.

10.2. Para a prestação do serviço de suporte técnico e atualização, o CONTRATADO deverá garantir os Níveis Mínimos de Serviço definidos na tabela a seguir:

Tipo de chamado	Impacto no ambiente	Tempo de resolução
Informação	N/A	Até 96 horas
Incidente	Crítico	Até 4 horas

Incidente	Não Crítico	Até 48 horas
Problema	Crítico	Até 96 horas
Problema	Não Crítico	Até 360 horas

10.3. O tempo de resolução dos chamados pode ser flexibilizado, a critério do BNDES, caso o CONTRATADO demonstre que a impossibilidade de conclusão do chamado decorre de fatores alheios a sua responsabilidade.

10.4. Para os incidentes críticos, o CONTRATADO deverá informar a previsão do tempo de resolução do incidente em até 30 minutos.

10.5. O CONTRATADO deverá providenciar a apresentação detalhada em um relatório mensal da apuração de cada chamado aberto e seus tempos de resolução, que deverá ser apresentado até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte para análise e validação do BNDES durante a prestação do serviço de suporte técnico e atualização.

10.6. O recebimento do relatório de apuração será um dos requisitos para o ateste do pagamento mensal.

10.7. O CONTRATADO deverá facultar ao BNDES acesso aos meios de apuração dos níveis de serviço alcançados, inclusive aos sistemas eletrônicos que os registrem.

10.8. As notas fiscais ou boleto de cobrança só poderão ser emitidos após o ateste do serviço ter sido realizado pelo Gestor.

10.9. Os critérios utilizados pela equipe do BNDES para a classificação dos chamados são apresentados na tabela abaixo. A equipe do BNDES poderá, a qualquer momento, alterar a severidade de determinado chamado. Vale ressaltar que o CONTRATADO não poderá questionar a classificação realizada pelo BNDES, devendo observar os tempos de Solução anteriormente elencados.

Tipo de chamado	Impacto no ambiente	Descrição do impacto
Incidente	Crítico	O uso em produção de qualquer uma das funcionalidades da Solução está paralisado ou severamente impactado. Indica que não é possível utilizar o *software* e requer uma intervenção imediata, seja para resolução definitiva ou para aplicação de uma Solução de contorno, para restauração das funcionalidades.
Incidente	Não Crítico	O incidente causa uma perda de funcionalidade de baixo impacto em qualquer uma das ferramentas da Solução e requer uma intervenção não imediata, seja para resolução definitiva ou para aplicação de uma Solução de contorno, para restauração das funcionalidades.
Problema	Crítico	Um problema crítico é tipicamente relacionado a um ou mais incidentes críticos que estão sendo resolvidos por meio de soluções de contorno. É necessária investigação adicional para obtenção da causa raiz e identificação das ações necessárias para efetiva resolução do problema. A investigação de um problema crítico deve ser iniciada imediatamente após a detecção do problema.
Problema	Não Crítico	Um problema não crítico é tipicamente relacionado a um ou mais incidentes não críticos que estão sendo resolvidos por meio de soluções de contorno. É necessária investigação adicional para obtenção da causa raiz e identificação das ações

		necessárias para efetiva resolução do problema. A investigação de um problema não crítico deve ser iniciada de forma não imediata após a detecção do problema.

10.10. No decorrer do seu ciclo de vida, ou seja, até a sua resolução, o chamado poderá sofrer reclassificação pelo BNDES quanto a sua severidade no decorrer do processo de diagnóstico, desde que os níveis de serviço ainda não tenham sido violados. O CONTRATADO poderá pleitear a reclassificação com base em evidências técnicas que justifiquem esta alteração, que deverão ser analisadas e aprovadas ou não pela equipe técnica do BNDES.

10.11. Os tempos de resolução correspondem ao tempo decorrido entre a abertura e o fechamento do chamado para a Solução do problema.

10.12. O estabelecimento do instante de resolução do problema é definido pelo BNDES após análise do relatório do técnico do CONTRATADO que realizar a intervenção no ambiente.

10.13. Entende-se como resolução do incidente a correção do sintoma ou a implementação de Solução de contorno para o retorno da operação da Solução à sua normalidade.

10.14. Entende-se como resolução do problema a correção definitiva do(s) incidente(s) apresentado(s).

10.15. Na hipótese de o CONTRATADO deixar de garantir os níveis para o serviço de suporte técnico e atualização previstos no item 10.2 por problemas alheios ao BNDES, ficará sujeita à aplicação de desconto de 1% (um por cento), para cada hora útil de atraso, na fatura mensal do serviço de suporte técnico e atualização, calculado sobre o valor da mesma.

10.16. Em caso de frações de hora, o desconto estabelecido no item 10.15 será calculado proporcionalmente.

10.17. Os tempos para início de atendimento e, consequentemente, seus descontos, serão aplicados de forma independente para cada um dos chamados, ainda que ocorram em intervalos de tempo concomitantes.

10.18. Os descontos serão efetuados na fatura mensal do serviço de suporte técnico e atualização correspondente à competência imediatamente posterior àquela da ocorrência de violação dos níveis de serviço, à exceção da última cobrança, quando o desconto deverá ser aplicado à fatura do mês de ocorrência.

10.19. Os descontos efetuados na fatura mensal do serviço serão limitados em até 30% (trinta por cento) do valor da fatura. Na hipótese de a soma dos ajustes de pagamento exceder esse limite, além da aplicação de desconto de 30% (trinta por cento), o CONTRATADO estará sujeita às penalidades previstas no item 11.

11. PENALIDADES

11.1. Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo BNDES ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, o CONTRATADO ficará sujeito às seguintes penalidades, observados os limites e condições previstos no Contrato:

11.1.1. Advertência;

11.1.2. Multa de até:

11.1.2.1. 1% (um por cento), por dia de atraso na conclusão da prestação do serviço de implantação, incidente sobre o valor do respectivo serviço, limitado a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato;

11.1.2.2. 1% (um por cento), por dia de atraso na conclusão da prestação de cada serviço de treinamento, incidente sobre o valor do respectivo serviço, limitado a 10% (dez por cento) do valor do serviço;

11.1.2.3. 1% (um por cento), por dia de atraso na disponibilização da versão da Solução compatível com eventuais novas determinações do BACEN e da CVM referentes ao escopo da Solução e com as versões do SISCOAF, incidente sobre o valor do serviço de suporte técnico e atualização, limitado a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato; e

11.1.2.4. 10% (dez por cento), incidente sobre o valor total do Contrato, em virtude de qualquer descumprimento contratual não previsto nas alíneas anteriores, apurada de acordo com a gravidade da infração.

11.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o BNDES, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

11.2. O total das multas aplicadas não poderá exceder o montante de 30% (trinta por cento) do valor global do Contrato durante a vigência contratual.

12. VIGÊNCIA CONTRATUAL

12.1. A vigência do Contrato a ser celebrado com a vencedora do certame será de 36 (trinta e seis) meses a contar da data de assinatura do Contrato, prorrogáveis, a critério do BNDES e mediante a celebração do devido instrumento contratual aditivo, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses.

12.2. Em caso de impossibilidade de o CONTRATADO continuar prestando o serviço, o BNDES poderá utilizar integralmente o software, com todas as suas funcionalidades, por um prazo de até 180 (cento e oitenta) dias até que seja substituído por outra Solução a ser contratada pelo BNDES, devido à necessidade de manter-se em conformidade com as normas BACEN e CVM aplicáveis.

12.2.1. Neste caso, o pagamento dos serviços de Suporte Técnico e Atualização Mensal ao CONTRATADO continuará sendo realizado nos termos do contrato.

13. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

13.1. Como condição para habilitação, deve ser apresentado pelo Licitante:

13.1.1. Atestado de capacitação técnica ou documento idôneo que comprove ter prestado, de maneira satisfatória, serviços de implantação, atualização e suporte técnico de solução vinculada aos processos de monitoramento de situações suspeitas, seleção, análise e suporte a comunicação ao COAF, por período não inferior a 12 (doze) meses à instituição bancária nacional (banco).

13.1.2. O atestado ou documento idôneo deverá conter nome, CNPJ, endereço telefone ou qualquer outra forma de que o BNDES possa valer-se para manter contato com a empresa declarante.

13.2. O BNDES se reserva o direito de realizar diligências para comprovação da veracidade das declarações apresentadas.

14. PROPRIEDADE INTELECTUAL

14.1. O CONTRATADO é exclusiva e pessoalmente responsável pela originalidade dos entregáveis, declarando ser o autor e/ou titular dos direitos autorais, obrigando-se a indenizar o BNDES pelas perdas e danos que vier a sofrer em caso de contestação.

15. GARANTIA CONTRATUAL

15.1. O CONTRATADO prestará, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da convocação, sob pena de aplicação de penalidade nos termos deste Contrato, garantia contratual, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global da contratação, na modalidade que vier a optar, dentre as relacionadas pelo BNDES, nos termos do art. 70, da Lei n. 13.303/2016.

15.2. O prazo previsto para a apresentação da garantia poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pelo CONTRATADO durante o respectivo transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo BNDES.

15.3. Em caso de alteração do valor contratual, prorrogação do prazo de vigência do Contrato, utilização total ou parcial da garantia pelo BNDES, ou em situações outras que impliquem em perda ou insuficiência da garantia, o CONTRATADO deverá providenciar a complementação ou substituição da garantia prestada no prazo determinado pelo BNDES ou pactuado em aditivo ou em apostilamento, observadas as condições originais para aceitação da garantia estipuladas nesta Cláusula.

15.4. Nos demais casos de alteração do Contrato, sempre que o mesmo for garantido por fiança bancária ou seguro garantia, o CONTRATADO deve obter do garantidor anuência em relação à manutenção da garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do aditivo ou recebimento de carta de apostilamento ou aditivo epistolar, conforme o caso. Recusando-se o garantidor a manter a garantia, cabe ao CONTRATADO obter nova garantia no mesmo prazo, prorrogável por igual período a critério do BNDES.

15.5. A garantia prestada somente será devolvida ao CONTRATADO após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.

16. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

16.1. O BNDES e o CONTRATADO têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante reajuste ou revisão de preços.

16.2. O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pelo CONTRATADO a cada período de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado da data de apresentação da proposta (Anexo I.1 do Contrato), e os seguintes, do fato gerador anterior, adotando-se para tanto a aplicação do Índice de Custo de Tecnologia da Informação - ICTI acumulado, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, sobre o preço referido na Cláusula de Preço deste Instrumento.

16.3. A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do BNDES ou mediante solicitação do CONTRATADO, quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado ao CONTRATADO nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos.

CONTRATO OCS Nº 065/2021
ANEXO II – PROPOSTA DA CONTRATADA

BNDES	Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social –

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021 - BNDES
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA

INTERESSADO: Softon Sistemas Inteligentes Ltda CNPJ: 38.885.778/0001-06

ENDEREÇO Alameda dos Jurupis, 1005 – 5° Andar – Indianópolis – CEP: 04088-003 - São Paulo/SP

TELEFONE: (11) 50441400 E-MAIL sergio@softon.com.br

REPRESENTANTE LEGAL: Sergio Pereira Boacnin

NACIONALIDADE: Brasileiro ESTADO CIVIL: Casado

PROFISSÃO: Engenheiro Civil FUNÇÃO NA SOCIEDADE: Diretor

RG: 18.021.598-SSP/SP CPF: 103.124.388-77

Planilha de Preços

Descrição	A) Quantidade	B) Preço unitário	C) Preço total
Serviço de Implantação (unidade)	A1 **= 1**	B1 **R$ 100.000,00**	C1 **R$ 100.000,00**
Serviço de Treinamento (unidade)	A2 **= 4**	B2 **R$ 7.650,00**	C2 **= R$ 30.600,00**
Custo total dos Serviços Eventuais			**C3 R$ 130.600,00**
Subscrição de licenças de uso, incluindo Serviço de Suporte Técnico e atualização Mensal (meses)	A4 **= 36**	B4 **R$ 12.311,00**	C4 **= R$ 443.196,00**
Serviço de Manutenção Evolutiva (horas)	A5 **= 480**	B5 **R$ 125,00**	C5 **= R$ 60.000,00**
Custo total da Solução			C6 = C3 + C4 + C5 R$ 633.796,00

O Licitante SOFTON SISTEMAS INTELIGENTES declara ter ciência e aceitar todas as exigências do Edital do Pregão em referência, bem como todas as condições de execução do objeto, propondo sua execução pelo valor global de **R$ 633.796,00** (seiscentos e trinta e três mil setecentos e noventa e seis reais), totalizando o valor global de **R$ 633.796,00** (seiscentos e trinta e três mil setecentos e noventa e seis reais), observado(s) o(s) valor(es) unitário(s) cotado(s) na(s) planilha(s) acima.

Declara, outrossim, que o valor cotado inclui todas as despesas e custos, diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transporte, viagens, seguro e insumos), necessários ao cumprimento integral do objeto.

Por fim, o Licitante SOFTON SISTEMAS INTELIGENTES informa que a validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.

São Paulo, 10 de Março 2021.

SERGIO PEREIRA BOACNIN:10312438877 Assinado de forma digital por SERGIO PEREIRA BOACNIN:10312438877 Dados: 2021.03.11 13:21:30 -03'00'

Softon Sistemas Inteligentes Ltda
Sergio P. Boacnin – Diretor
RG: 18.021.598-SSP/SP

CONTRATO OCS Nº 065/2021
ANEXO III – MATRIZ DE RISCOS

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco atinente ao Tempo da Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do Contratado.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Diligência do Contratado na execução contratual.	Contratado
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Planejamento empresarial.	Contratado
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pelo BNDES, que comprovadamente repercuta no preço do Contratado.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Revisão de preço.	BNDES
Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro do Contratado na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro do Contratado.	Planejamento tributário.	Contratado
	Variação da taxa de câmbio.	Aumento ou diminuição do custo do produto e/ou do serviço.	Instrumentos financeiros de proteção cambial (hedge).	Contratado
	Elevação de gastos com viagens superiores ao estimado pelo Contratado.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Melhor planejamento contratual.	Contratado
	Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade empresarial em geral e para a execução do objeto em particular, tais como aumento de preço de insumos, prestadores de serviço e mão de obra.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Reajuste anual de preço.	BNDES
	Elevação dos custos operacionais definidos na linha anterior, quando superior ao índice de reajuste previsto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Planejamento empresarial.	Contratado
Riscos Trabalhista e Previdenciário	Responsabilização do BNDES por verbas trabalhistas e previdenciárias dos profissionais do Contratado alocados na execução do objeto contratual.	Geração de custos trabalhistas e/ou previdenciários para o BNDES, além de eventuais honorários advocatícios, multas e verbas	Ressarcimento, pelo Contratado, ou retenção de pagamento e compensação com valores a este devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratado

		sucumbenciais.		
Risco Tributário e Fiscal (Não Tributário).	Responsabilização do BNDES por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BNDES.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Ressarcimento, pelo Contratado, ou retenção de pagamento e compensação com valores a este devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratado

CONTRATO OCS Nº 065/2021
ANEXO IV - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA REPRESENTANTE LEGAL

SOFTON SISTEMAS INTELIGENTES LTDA., por seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE**, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES** e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** (Contrato OCS nº 065/2021 - SRM 4400004593), estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal do **BNDES**, signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA
As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. listagens e documentações com informações confidenciais a que venha a ter acesso;

II. documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de *marketing*, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica; e

V. documentos e informações utilizados na execução dos serviços do Contrato OCS nº 065/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA
O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único
Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 065/2021, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA
O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 065/2021, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço, seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único
O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 065/2021, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e abrangem as informações presentes e futuras.

CLÁUSULA OITAVA

O **RESPONSÁVEL** se compromete, no âmbito do **CONTRATO** objeto do presente Termo, a apresentar às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** declaração individual de adesão e aceitação das Cláusulas do **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE** para Profissionais, de cada integrante ou participante da Equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no Contrato OCS nº 065/2021.

De Acordo,

Rio de Janeiro, ___ de _____ de ___.

Representante Legal do Contratado:

SERGIO PEREIRA BOACNIN:10312438877 Assinado de forma digital por SERGIO PEREIRA BOACNIN:10312438877 Dados: 2021.04.29 11:27:37 -03'00'

_____

Nome: _____ Cargo/Função: _____
CPF: _____ Telefone: _____ E-mail: _____
Documento de Identidade (número, data, emissor): _____

CONTRATO OCS Nº 065/2021
ANEXO V - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA PROFISSIONAIS

_____, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE**, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES** e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** (Contrato OCS nº 065/2021 - SRM 4400004593), estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES,** sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA
As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso enquanto contratado por sociedade que preste serviço às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

II. documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de *marketing*, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços, desenvolvidas pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica; e

V. documentos e informações utilizados na execução dos serviços do Contrato OCS nº 065/2021

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 065/2021, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma, a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 065/2021, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade destas, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** adotará todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação da prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 065/2021, e abrangem as informações presentes e futuras.

De Acordo,

Rio de Janeiro, ___ de _____ de ___.

Profissionais da Equipe:

_____

Nome: _____ Cargo/Função: _____
CPF: _____ Telefone: _____ E-mail: _____
Documento de Identidade (número, data, emissor): _____